

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7214/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด นครปฐม
นาย อุด ม รัตน ทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

ป.วิ.อ. มาตรา 213

การรอกการลงโทษเป็นการใช้ดุลพินิจของศาลซึ่งเป็นเหตุในลักษณะคดีตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 มีผลถึงจำเลยอื่นซึ่งไม่ได้
อุทธรณ์ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองนี้ร่วมกันมีเฮโรอีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้าย
แรงในประเภท 1 จำนวน 1 หลอด น้ำหนัก 0.02 กรัมไว้ในครอบครองโดยมิได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีตามกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 15, 67พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2528 มาตรา 4ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่องระบุชื่อ
และประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522ลงวัน
ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2522 ข้อ 1(1)

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 15, 67 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2522 ข้อ 1(1) จำคุกคนละ 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับว่ามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ขอการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รอกการลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองมีกำหนด 2 ปี และคุมประพฤติโดยให้จำเลยทั้งสองไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐมเดือนละ 1 ครั้งมีกำหนด 1 ปี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การรอกการลงโทษคดีนี้เป็นการใช้ดุลพินิจของศาลเกี่ยวกับสภาพแห่งความผิดของจำเลยว่าการกระทำผิดของจำเลยไม่ร้ายแรงและเฮร้อื่นของกลางมีจำนวนเล็กน้อย จึงมีเหตุอันควรรอกการลงโทษซึ่งถือได้ว่าเหตุในการรอกการลงโทษดังกล่าวเป็นเหตุในลักษณะคดี ทั้งการรอกการลงโทษก็เป็นกรณีซึ่งศาลเห็นว่ายังไม่ควรลงโทษจำเลยอันต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ศาลอุทธรณ์มีอำนาจพิพากษาให้รอกการลงโทษตลอดไปถึงจำเลยที่ 2 ที่มีได้อุทธรณ์ด้วยได้ ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ยงยุทธ ธารีสาร-อำนวยการ สุขพรหม-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ